Anwendung des Sorgfaltsmaßstabs

Englisches Deliktsrecht | Lernmaterial | Risiken, Schutzmaßnahmen und Pflichtverletzung

1. Vom Maßstab zum konkreten Verhalten

Der **standard of care** ist das rechtlich verlangte Sorgfaltsniveau. Bei seiner Anwendung fragt man, wie eine vernünftige Person in der Lage des Beklagten gehandelt hätte. Ein **breach** liegt vor, wenn das Verhalten hinter dem maßgeblichen Standard zurückbleibt. Ein Unfall allein beweist noch keine Pflichtverletzung.

Entscheidend sind die Informationen, die **vor dem Unfall** vernünftigerweise verfügbar waren. Das spätere Wissen um eine Verletzung darf angemessene Sorgfalt nicht nachträglich in eine Pflicht verwandeln, alles vorherzusehen. Das ist die Gefahr der Rückschau.

2. Vier zusammenhängende Gesichtspunkte

Wahrscheinlichkeit: Wie wahrscheinlich war eine Verletzung angesichts der Gefahrenexposition und früherer Vorfälle? Möglich bedeutet nicht unbedingt wahrscheinlich.
Schwere: Wie gravierend konnte die vorhersehbare Verletzung sein? Auch ein seltenes Ereignis kann wegen seiner möglichen Folgen Schutz verlangen.
Vorkehrungen: Welche wirksamen Maßnahmen standen zur Verfügung, mit welchen Kosten und Schwierigkeiten?
Zweck: Hatte die Tätigkeit einen legitimen Nutzen oder gab es einen Grund für das Risiko? Ein nützlicher Zweck entschuldigt nicht jede Gefahr.

3. Angemessene Sorgfalt hängt vom Kontext ab

Die Faktoren wirken zusammen; sie bilden keine starre Rechenformel. Eine einfache, wirksame Schutzmaßnahme kann trotz geringer Unfallwahrscheinlichkeit erforderlich sein. Das Recht verlangt grundsätzlich nicht, jede denkbare Gefahr unabhängig vom Aufwand vollständig auszuschließen.

Erfundenes Beispiel: Ein loses Kabel liegt quer durch einen Hochschulflur. Bisher ist niemand gestürzt, doch es lässt sich leicht wegräumen und ein Sturz könnte schwere Verletzungen verursachen. Fehlende frühere Unfälle rechtfertigen allein nicht, es liegen zu lassen.

> Begriffe: likelihood = Eintrittswahrscheinlichkeit; seriousness = mögliche Schadensschwere; precaution = Schutzmaßnahme; breach = Unterschreiten der gebotenen Sorgfalt. Erst unterscheiden, dann zusammen abwägen.

Gegenstand: allgemeine Grundsätze der englischen Negligence. Besondere Maßstäbe für Kinder oder berufliche Fachleistungen sind gesondert zu prüfen. Der im Transkript erwähnte Name lautet Bolam, nicht „Bolum“.

Bolton v Stone

1. Was geschah?

In **Bolton v Stone [1951] AC 850** flog ein Cricketball aus einem Spielfeld und verletzte Miss Stone, die auf der Straße vor ihrem Haus stand. Sie verklagte Vertreter des Cricketclubs. Der Schlagmann selbst war nicht Beklagter.

Am Rand stand ein Zaun; das Gelände stieg dorthin an. Nur äußerst selten waren über viele Jahre Bälle hinausgeflogen, ohne vergleichbare frühere Verletzungen. Dass ein Ball jemanden außerhalb treffen könnte, war vorhersehbar; die Verletzungswahrscheinlichkeit war jedoch außergewöhnlich gering.

2. Wer gewann und warum?

Die Clubvertreter gewannen vor dem House of Lords. Unter diesen Umständen war das Unterlassen weiterer Schutzmaßnahmen keine Fahrlässigkeit. Es ging darum, ob eine vernünftige Person gegen das sehr geringe Verletzungsrisiko zusätzliche Schritte ergriffen hätte.

Das bedeutet nicht, dass ein Cricketball keine schwere Verletzung verursachen kann. **Geringe Wahrscheinlichkeit und geringe Schwere sind verschiedene Dinge.** Der Unfall war auch nicht physikalisch unmöglich; Sport genießt keine allgemeine Haftungsfreiheit.

3. Die Verkürzung im Transkript vermeiden

Das Ergebnis sollte nicht schlicht mit „ein höherer Zaun war zu teuer“ erklärt werden. Maßgeblich war das außerordentlich geringe Risiko im konkreten Kontext. Der Aufwand für Maßnahmen gehört zur allgemeinen Abwägung; eine bestimmte entscheidende Kostenfeststellung darf man nicht erfinden.

Erfundene Abwandlung: Jede Woche fliegen Bälle hinaus und landen an einem stark besuchten Schuleingang. Häufigkeit und Gefahrenexposition sind verändert. Bolton schützt diesen Club nicht automatisch; geeignete Netze oder andere Maßnahmen wären zu prüfen.

> Prüfungspunkt: „Es war vorhersehbar“ beginnt die Untersuchung. Es beantwortet noch nicht, ob das Unterlassen einer bestimmten Schutzmaßnahme unvernünftig war.

Parteien merken: Miss Stone war die verletzte Klägerin; die erfolgreichen Beklagten vertraten den Club. Die Entscheidung betrifft die nachgewiesenen Umstände, keine allgemeine Erlaubnis zur Gefährdung von Passanten.

The Wagon Mound (No 2)

1. Ausgelaufenes Öl und ein Hafenbrand

In **The Wagon Mound (No 2)** gelangte durch unachtsames Verhalten Öl von einem Schiff in den Hafen von Sydney. Es breitete sich zu Schiffen aus, die repariert wurden. Vermutlich entzündete heißes Metall aus Reparaturarbeiten brennbares Material im ölverschmutzten Wasser; anschließend brannte das Öl und beschädigte die Schiffe.

Ein hinreichend qualifizierter leitender Schiffsingenieur hätte ein kleines, aber reales Entzündungsrisiko erkennen müssen. Bei einem Brand waren schwere Schäden sehr wahrscheinlich. Das Auslaufen ließ sich leicht verhindern und diente keinem legitimen Zweck.

2. Wer gewann und warum?

Die klagenden Schiffseigentümer hatten vor dem Privy Council mit Negligence Erfolg. Ein geringes, reales und leicht vermeidbares Risiko rechtfertigte hier kein Untätigbleiben. Die zugesprochenen Schadensersatzbeträge wurden bestätigt.

Die Vorinstanz hatte Negligence verneint, aber Ersatz wegen nuisance zugesprochen. Der Privy Council änderte die rechtliche Grundlage des Erfolgs. Man sollte daher den Erfolg bei Negligence von der unzutreffenden Aussage unterscheiden, sämtliche Rechtsmittel seien abgewiesen worden.

3. Der Unterschied zu Bolton

Beide Fälle betrafen unwahrscheinliche Ereignisse. In Bolton durfte das außergewöhnlich geringe Risiko unter den gegebenen Umständen hingenommen werden. Hier hätte ein kompetenter Ingenieur die Gefahr erkennen und das Auslaufen leicht stoppen können. Entscheidend ist nicht die Wahrscheinlichkeit allein, sondern ob angemessene Sorgfalt Handeln verlangte.

„Niemand konnte vorhersehen, dass Öl auf Wasser brennt“ widerspricht der maßgeblichen Beurteilung in No 2. Außerdem ist die geringe Entzündungswahrscheinlichkeit von der erheblichen Schadensschwere bei einem Brand zu trennen.

> Geringe Wahrscheinlichkeit + schwerer vorhersehbarer Schaden + einfache Vermeidung können eine Schutzmaßnahme verlangen. „Unwahrscheinlich“ heißt nicht automatisch „darf ignoriert werden“.

Entscheidung 1966, veröffentlicht in [1967] 1 AC 617. No 2 betraf Schiffseigentümer und andere Beweise als No 1, der frühere Fall eines Werfteigentümers zur Schadensferne (remoteness). Die Feststellungen nicht vermischen.

Verständnisfragen

1. Beweist ein Unfall eine Pflichtverletzung?
Antwort: Nein. Man vergleicht das Verhalten mit dem maßgeblichen Standard anhand der vor dem Unfall vernünftigerweise erkennbaren Umstände.

2. Was unterscheidet Wahrscheinlichkeit und Schwere?
Antwort: Wahrscheinlichkeit betrifft den Eintritt, Schwere das mögliche Ausmaß des Schadens. Ein seltenes Ereignis kann sehr gravierende Folgen haben.

3. Warum gewannen die Clubvertreter in Bolton?
Antwort: Das Verletzungsrisiko war außergewöhnlich gering; weitere Maßnahmen waren unter den Umständen nicht geboten. Bloße Möglichkeit genügte nicht.

4. Genügt die Erklärung „ein neuer Zaun war zu teuer“?
Antwort: Nein. Keine entscheidende Kostenfeststellung erfinden. Das geringe Risiko erklären und Vorkehrungen im Zusammenhang beurteilen.

5. Warum gewannen die Schiffseigentümer in No 2 bei Negligence?
Antwort: Ein vernünftiger leitender Ingenieur hätte das reale Brandrisiko erkannt. Das Auslaufen ließ sich leicht verhindern; die geringe Wahrscheinlichkeit entschuldigte Untätigkeit nicht.

6. Darf ein unwahrscheinliches Risiko immer ignoriert werden?
Antwort: Nein. Schadensschwere, wirksame Maßnahmen, deren Aufwand und ein legitimer Grund für die Tätigkeit sind mitzuberücksichtigen.

7. Ist mit breach der gesamte Anspruch bewiesen?
Antwort: Nein. Hinzukommen müssen die einschlägige duty, Verursachung und rechtlich ersatzfähiger Schaden einschließlich der Anforderungen an remoteness.

> Prüfung: Maßstab bestimmen → vorhersehbare Gefahr vor dem Ereignis beurteilen → Wahrscheinlichkeit und Schwere abwägen → praktikable Schutzmaßnahmen und Aufwand prüfen → Pflichtverletzung begründen → weitere Anspruchsvoraussetzungen prüfen.

Quellen

Auf Grundlage des bereitgestellten Law-Academy-Transkripts, mit sachlichen und rechtlichen Korrekturen. Primärentscheidungen: Bolton v Stone [1951] AC 850; [1951] UKHL 2; The Wagon Mound (No 2) [1967] 1 AC 617; [1966] UKPC 10. Erfundenes ist gekennzeichnet. Die Fallanalyse betrifft breach und ersetzt nicht die übrigen Voraussetzungen.